공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2011 - 191호 2011. 11. 4.

사 건 번 호 2011전자2159

사 건 명 메가스터디(주)의 전자상거래소비자보호법 위반행위에 대한 건

피 심 인 메가스터디 주식회사
서울 서초구 서초동 1603-54 덕원빌딩
대표이사 손주은

주 문

1. 피심인은 소비자에게 상품 구매로 적립된 캐시를 사용할 경우 당해 상품의 청약철회가 불가능하다고 안내하거나, 청약철회 가능 기간을 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제17조 제1항 및 제3항에 정한 것보다 짧게 표시함으로써 허위의 사실을 알려 소비자의 청약철회를 방해하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 소비자가 등록한 수강후기 중 이용불만 등 상품판매에 불리한 후기를 공개하지 아니하는 것과 같이 기만적인 방법을 사용하여 소비자를 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 위 1. 내지 2. 와 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 별지 1. 기재의 문안대로 자신이 운영하는 사이버몰(www.megastudy.net)에 전체화면의 1/6 크기의 팝업 화면을 통하여 7일간 공표

하여야 한다. 단, 팝업창 설정방식, 글자크기·모양·색상, 공표일정 등에 대하여는 사전에 공정거래위원회와 협의를 거쳐야 한다.

5. 피심인은 다음 각 호에 따라 과태료를 국고에 납부하여야 한다.

가. 과태료 금액: 10,000,000원

나. 납부기한: 과태료 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 사이버몰을 통해 재화 등의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약에 의하여 재화 등을 판매하는 사업자로서 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'(2010. 5. 17. 법률 제10303호로 개정되어 2010. 11. 18.부터 시행된 것, 이하 '법'이라 한다) 제2조 제3호의 규정에 의한 통신판매업자에 해당한다.

나. 피심인의 일반현황

1 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인의 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위 : 명, 백만 원)

설립일	주요업종	자본금	자산총액	매출액	상시종업원수
2000. 7. 12.	인터넷교육	3,170	349,530	245,760	621

* 자료출처: 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 이러닝(E-Learning) 산업[1] 개요

2 이러닝 산업은 유무선 인터넷 및 전파(방송) 등을 통해 교육, 훈련 및 학습을 제공하는 서비스 사업, 소프트웨어, 네트워크를 구축·제공하는 솔루션 사업, 상호작용의 의도를 가지고 설계된 교육콘텐츠 제공 사업, 그리고 시스템 및 교육 컨설팅을 수행하는 사업 군을 의미한다.

2) 이러닝 수요시장 규모

1 2010년 국내 이러닝 수요시장 규모는 총 2조 2,243억 원이며 그 중 개인이 수요시장의 45.1%인 1조 31억 원을 지출하여 가장 높은 비중을 차지하고 사업체가 9,631억 원으로 43.3%, 정부/공공부분이 1,512억 원으로 6.8%, 교육기관이 1,067억 원으로 4.8%를 차지하고 있다.

2 이는 2009년 2조 718억 원 대비 7.4% 증가된 규모로 아래 <표 2>와 같이 2006년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다.

1) 피심인은 사이버몰 '메가스터디'(www.megastudy.net)를 통해 수학능력시험 과정의 온라인 강좌 및 교재, 학습기기 등을 판매하고 있는 인터넷 교육업체이자 이러닝 사업자이다.

<표 2> 이러닝 수요시장 규모 추이

(단위: 백만 원, %)

구분	’06년	’07년	’08년	’09년	’10년	’09년 대비 증가율
전체	1,613,307	1,727,632	1,866,828	2,071,892	2,224,339	7.4
개인	697,227	735,108	816,765	945,369	1,003,177	6.1
사업체	752,286	759,603	812,052	886,283	963,139	8.7
교육기관	26,220	69,555	70,804	96,434	106,768	10.7
정부/공공기관	137,574	163,366	167,207	143,806	151,255	5.2

* 자료출처: 2010년 이러닝 산업실태조사, 2011. 3, 정보통신산업진흥원

3) 개인 이러닝 이용 현황[2)]

3 개인의 이러닝 이용 방법으로는 교육방송 시청이 55.4%로 가장 높고, 이어 인터넷 전문 교육 사이트에서 제공하는 강의를 이용하는 방법(이하 ‘인터넷 교육’이라 한다)이 37.0%로, 교육방송 시청과 인터넷 교육이 개인 이러닝 이용방법 중 높은 비중을 차지한다.

4 이러닝 이용 분야별로는 외국어 학습이 38.0%[3)]로 가장 많고, 초중고 교과과정 27.9%, 수학능력시험 6.9% 등 학업연장이 34.8%로 두 번째 높은 비중을 차지하며, 직무 19.6%, 자격 19.1% 등의 순서이다.

5 또한 이러닝 이용자의 평균 수강 과목 수는 수학능력시험 과정이 4.15개, 초중고 교과과정이 3.25개로 교과과목이 상대적으로 많은 학생층에서 학습보충이 필요한 여러 개의 과목을 수강하는 것으로 나타난다.

4) 인터넷교육 특성

6 개인 이러닝 이용방법 중 인터넷교육은, 인터넷을 통해 양방향 상호작용적 원

2) 자료출처: 2010년 이러닝 산업실태조사, 2011. 3, 정보통신산업진흥원
3) 중복응답을 허용한 이용률 수치이다. 이하 이러닝 이용분야별 이용률 수치에서 모두 동일하다.

격교육 서비스를 제공하는 서비스 사업의 일종을 말하며 초중고 교과과정, 수학능력시험 등이 주력인 학생층시장과 어학 과정, 자격증 과정 등이 주력인 성인층 시장으로 구분되고 오프라인 교육에 비해 상대적으로 시간과 비용이 절감되고 자기학습방식교육, 개인맞춤교육이 가능한 이점이 있는 반면에 학습 집중력이 떨어지고 의사소통도 원활하지 않은 단점이 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 청약철회 방해 행위

1) 행위사실

1 피심인은 2011. 2. 18. 부터 같은 해 5. 27. 까지 피심인의 사이버몰 '메가스터디'(megastudy.net)를 통해 PMP 등 학습기기를 판매하면서, 사이버몰의 FAQ 게시물을 통해 정상제품의 경우 상품 수령일로부터 3일 이내에 상품구입에 따른 적립된 캐시를 사용하지 아니하였을 경우에 한해 청약철회가 가능하고, 오배송된 제품의 경우 그 청약철회 기간이 제조사에 따라 10일 또는 20일 이내라고 안내하였다(이하 '이 사건 청약철회 방해 행위'라 한다).

2) 관련 법규정

1 별지 2. 와 같다.

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

1 법 제21조 제1항 제1호의 허위사실을 통한 청약철회 등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위는 첫째, 소비자에게 허위사실을 알려야 하고 둘째, 그러한 행위를

통해 소비자의 청약철회 등 또는 계약해지를 방해하는 경우 성립한다.

나) 위법성 요건 해당 여부

1 첫째, 법 제17조 제1항 및 제2항은, 통신판매업자와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 재화 등을 공급받은 날부터 7일까지 당해 계약에 대한 청약철회를 할 수 있다고 규정하고 있으며, 이 경우 상품의 구매 등으로 적립된 캐시의 사용 여부는 청약철회의 제한사항에 해당되지 아니한다.

2 또한 법 제17조 제3항은, 소비자는 재화 등의 내용이 표시·광고 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 재화 등을 공급받은 날부터 3월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 등을 할 수 있다고 규정하고 있으며 이는 법 제17조 제1항, 제2항과 더불어 강행규정이다.[4)]

3 따라서, 피심인이 소비자에게 정상제품의 경우 상품 수령일로부터 3일 이내에 적립캐시를 사용하지 않았을 경우에 한해 청약철회가 가능하고, 오배송된 제품의 경우 그 청약철회 기간이 제조사에 따라 10일 또는 20일 이내라고 안내한 행위는 허위사실을 알린 행위에 해당한다.

1 둘째, 피심인이 소비자에게 청약철회가 가능한 기간임에도 불구하고 청약철회가 불가능한 것처럼 허위의 사실을 소비자에게 알린 행위는 일반소비자로 하여금 청약철회를 주저하게 만들거나 포기하게 할 가능성이 높다고 할 것이므로 이는 소비자의 청약철회 등을 방해한 행위에 해당한다.

다) 소결

2 그러므로 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호에서 규정한 허위사실을 알려 청약철회 등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위에 해당한다.

---

4) 한편 법 제35조는 법 제17조 규정에 위반한 약정으로서 소비자에게 불리한 것은 그 효력이 없다고 규정하고 있다.

나. 불리한 수강후기 미공개 행위

1) 행위사실

3 피심인은 2003. 12. 19. 부터 2011. 5. 26. 까지 사이버몰 '메가스터디'(megastudy.net)의 수강후기 게시판을 운영하면서 수강생이 게시판에 등록한 총 126,835건의 수강후기 중 중복, 욕설, 내용이 없는 후기 등을 미공개한 것 이외에 상품 품질, 강의방식 또는 내용 등에 대해 불만적인 내용의 후기도 공개하지 아니하였는데 이러한 사실은 피심인 소속 경영관리부문 주영철 법무팀장의 확인서를 통해 확인할 수 있다(이하 '이 사건 수강후기 미공개 행위'라 한다. 또한 위의 '이 사건 청약철회 방해 행위', '이 사건 수강후기 미공개 행위'를 모두 일컬어 '이 사건 행위'라 한다).

1 예컨대 피심인은 2011. 1. 1. 부터 같은 해 5. 26. 까지 수강생이 등록한 총 6,376건의 수강후기 중 329건을 미공개 하였는데, 그 중에서 상품 품질, 강의방식 또는 내용 등에 불만적인 내용의 후기는 157건으로, 피심인이 미공개한 불만적인 내용의 후기 중 일부를 예시하면 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 미공개 수강후기 일부 예시

작성일	작성자	내용
2011.4.30	ysb6009	집중도잘안되고 좀 어려운 듯 필기도 엉성하고.. 나는 전체적으로 이해가잘안됨.
2011.4.17	sktnxor	아 완전실망이네 아 공식 잘설명안해주다 갑자기 적어갖고 막 설명하고 갑자기 말하다가 얼버무리다 다른 개념넘어가고 이럴거면 책보고 공부하지 수강평 봤다 낚였네 아나 왜끊었지 -ㅜ
2011.3.11	lksoo51	수박 겉핥기 식으로 수업하고 중요한건 다 기본 강의에서 배우라고 하네요.
2011.2.5	ghdlfdl1212	연습문제 풀이시 교수님혼자푸는 것 같음.,, 그냥 그렇게 느낌,,,, 연습문제가 유제문제가 심하게 차이남,,
2011.1.28	hhhh1601	수업내용이나 진행방식은 좋은데요ㅠㅠ 쌤이 너무 말을 더듬고 발음이 정확하지 못해서 약간 친구한테 배우는 느낌이에요. 이것 빼고는 다 좋아요ㅋㅋ

2011.1.27	taewoo1988	한다는 소리가 계속 “”기본강좌에 가서 할거니깐“” 밖에 없네요. 이럴거면 그냥 서점가서 물리1 책 아무거나 골라서 목차만 보세요. 이 강좌랑 비슷한 효과를 볼 수 있을 듯 게다가 중간에 기본강좌에서 할 테니 넘어간다며 다루지 않는 내용도 있습니다.

2) 관련 법규정

2 별지 2. 와 같다.

3) 위법성 판단

가) 위법성 성립요건

2 법 제21조 제1항 제1호에 규정된 금지행위에 해당하기 위해서는 통신판매업자가 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 거래하여야 한다.

나) 위법성 요건 해당 여부

4 피심인은 사이버몰의 수강후기 게시판을 통해 온라인강좌를 구매하려는 소비자에게 먼저 수강한 소비자의 수강후기를 공개하는 방식으로 자신의 강좌에 관한 정보를 제공하고 있는데, 이때 피심인이 소비자가 등록한 수강후기 중에서 강의 방식, 내용 등에 불만적인 후기를 선별하여 비공개한다면 소비자로 하여금 해당 강좌의 수강 만족도가 실제보다 더 높은 것으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이는 기만적 방법을 사용한 소비자 유인행위에 해당한다.

다) 소결

4 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호에서 규정한 기만적인 방법을 사용하여 소비자를 유인·거래한 행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치

1 이 사건 행위는 이미 종료되었으나 향후 유사한 행위의 재발 방지를 위해 시정명령 중 향후 위반행위 금지명령을 부과하기로 하되, 위반행위로 인한 효과가 심의일 현재에도 완전히 제거되었다고 보기 어렵고 계속적인 소비자 피해가 발생하고 있다고 판단되며 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인 경우에 해당하므로 공표명령을 부과하기로 한다.[5)]

나. 과태료

1 이 사건 행위는 법 제45조 제1항 제2호에 각각 해당하므로 법 시행령(2011.1.28. 대통령령 제22648호로 개정되어 2011.1.28.부터 시행된 것) 제42조 및 별표 2. 의 과태료 부과기준에 따라 위반횟수 1회에 해당하는 금액인 500만 원의 과태료를 각각 부과하기로 한다.

4. 결론

1 피심인의 위 2. 가. 1) 및 2. 나. 1)의 행위는 법 제21조 제1항 제1호에 해당하므로, 시정조치에 대하여는 법 제32조의 규정을, 과태료에 대하여는 법 제45조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

5) 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표에 관한 운영지침(2010. 12. 31. 공정거래위원회 예규 제84호로 개정되어 2011. 1. 1.부터 시행된 것, 별지 1. 관계법령 참조)

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2011년 월 일

의 장 위 원 안 영 호

위 원 김 학 현

위 원 이 홍 권

별지 1.

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 메가스터디 주식회사는 당사의 사이버몰 메가스터디(megastudy.net)를 운영하면서 아래와 같은 행위를 하여 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

1. 2011. 2. 18. 부터 같은 해 5. 27. 까지 당사의 사이버몰을 통해 PMP 등 학습기기를 판매하면서, 사이버몰의 FAQ에 정상제품의 경우 상품 수령일로부터 3일 이내에 상품구입에 따른 적립된 캐시를 사용하지 않았을 경우에 한해 청약철회가 가능하고, 오배송된 제품의 경우 그 청약철회 기간이 제조사에 따라 10일 또는 20일 이내라고 표시함으로써 허위사실을 알려 소비자의 청약철회 등을 방해한 행위

2. 2003. 12. 19. 부터 2011. 5. 26. 까지 당사 사이버몰의 수강후기 게시판을 운영하면서, 수강생이 등록한 수강후기 중 상품 품질, 강의방식 또는 내용 등에 대해 불만적인 내용의 후기를 선별하여 비공개하는 기만적인 방법으로 소비자를 유인·거래한 행위

2011년 월 일

메가스터디 주식회사

대표이사 손주은

별지 2.

관계법령

■ 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률(2010. 5. 17. 법률 제10303호로 개정되어 2010. 11. 18.부터 시행된 것)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. (생략)
2. "통신판매"라 함은 우편·전기통신 그 밖에 총리령이 정하는 방법에 따라 재화 또는 용역(일정한 시설을 이용하거나 용역의 제공을 받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약에 의하여 재화 또는 용역(이하 "재화 등"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다. 다만, 방문판매등에관한법률 제2조제3호의 규정에 의한 전화권유판매를 제외한다.
3. "통신판매업자"라 함은 통신판매를 업으로 하는 자 또는 그와의 약정에 따라 통신판매업무를 수행하는 자를 말한다.
4. ~ 6. (생략)

제17조(청약철회등)

① 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 다음 각호의 기간(거래당사자가 다음 각호의 기간보다 긴 기간으로 약정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 당해 계약에 관한 청약철회등을 할 수있다.

1. 제13조제2항의 규정에 의한 계약내용에 관한 서면을 교부 받은 날부터 7일. 단, 그 서면을 교부받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등의 공급을 받거나 공급이 개시된 날부터 7일
2. 제13조제2항의 규정에 의한 계약내용에 관한 서면을 교부 받지 아니한 경우, 통신판매업자의 주소 등이 기재되지 아니한 서면을 교부 받은 경우 또는 통신판매업자의 주소 변경 등의 사유로 제1호의 기간 이내에 청약철회등을 할 수 없는 경우에는 그 주소를 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 7일

② 소비자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 제1항의 규정에 의한 청약철회등을 할 수 없다. 다만, 통신판매업자가 제6항의 규정에 따른 조치를 하지 아니하는 때에는 제2호 내지 제4호에 해당하는 경우에도 청약철회등을 할 수 있다.

1. 소비자에게 책임 있는 사유로 재화등이 멸실 또는 훼손된 경우. 다만, 재화등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우를 제외한다.

2. 소비자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우

3. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우

4. 복제가 가능한 재화등의 포장을 훼손한 경우

5. 그 밖에 거래의 안전을 위하여 대통령령이 정하는 경우

③ ~ ⑥ (생략)

제21조(금지행위)

① 전자상거래를 행하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 허위 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위

2. ~ 6. (생략)

② (생략)

제32조(시정조치 등)

① 공정거래위원회는 사업자가 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하거나 이 법의 규정에 의한 의무를 이행하지 아니하는 경우 해당 사업자에 대하여 그 시정을 위한 조치를 명할 수 있다.

1. (생략)

2. 제21조제1항 각호에 해당하는 행위

②제1항의 규정에 의한 시정조치는 다음 각호의 1의 조치를 말한다.

1. 당해 위반행위의 중지

2. 이 법에 규정된 의무의 이행

3. 시정조치를 받은 사실의 공표

4. 그 밖에 시정을 위하여 필요한 조치

③ ~ ④ (생략)

제35조(소비자 등에 불리한 계약의 금지) 제17조 내지 제19조의 규정에 위반한 약정으로서 소비자에게 불리한 것은 그 효력이 없다.

제45조(과태료) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 1천만원 이하의 과태료에 처한다.

1. (생략)

2. 제21조제1항제1호 내지 제5호의 1의 규정에 해당하는 행위를 한 자

3. ~ 9. (생략)

② ~ ⑦ (생략)

■ 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령(2011. 1. 28. 대통령령 제22648호로 개정되어 2011. 1. 28.부터 시행된 것)

제42조(과태료 부과기준) 법 제45조제4항의 규정에 의한 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] <개정 2006.2.22>

과태료의 부과기준(제42조관련)

(단위 : 만원)

위반사항	근거법령	과태료 금액 기준		
		1차	2차	3차
2. 법 제21조제1항제1호 내지 제5호의 규정에 해당하는 행위를 한 자	법 제45조제1항 제2호	500	800	1천

비고 : 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 1년간 같은 위반 행위를 한 경우에 적용한다.

■ 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표에 관한 운영지침(2010. 12. 31. 공정거래위원회 예규 제84호로 개정되어 2011. 1. 1.부터 시행된 것)

3. 적용범위 및 공표요건

가. (생략)

나. 공표요건

공정거래위원회의 시정조치에도 불구하고 위법사실의 효과가 지속되고 피해가 계속될 것이 명백한 경우로서 다음 각호의 1에 해당하는 경우 공표를 명할 수 있다.

(1) 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인 경우

(2) 공표에 의하여 피해자가 자신의 권익구제를 위한 법적 조치를 취할 수 있도록 할 필요가 있다고 인정되는 경우

(3) 허위·과장 등 부당한 표시·광고행위로 인하여 소비자에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있다고 인정되는 경우